



PUTUSAN

Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Purwoko als Otoy Bin Sardino (alm)
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. CIPONDO RT. 010/008 KEL. SEMANAN KEC. KALIDERES KOTA JAKARTA BARAT.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Agus Purwoko als Otoy Bin Sardino (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Windiawati H als Windi Binti Andri
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 29/21 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : KP PANGKALAN RT. 003/010 KEL. SEMANAN
KEC. KALIDERES KOTA JAKARTA BARAT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Windiawati H als Windi Binti Andri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS PURWOKO Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO dan Terdakwa II WINDIAWATI H Alias WINDI Binti ANDRI HANDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS PURWOKO Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO dan Terdakwa II WINDIAWATI H Alias WINDI Binti ANDRI HANDOYO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I AGUS PURWOKO Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO dan Terdakwa II WINDIAWATI H Alias WINDI Binti ANDRI HANDOYO dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I AGUS PURWOKO Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO dan Terdakwa II WINDIAWATI H Alias WINDI Binti ANDRI HANDOYO tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar stock op name;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna hitam 16 GB yang berisikan rekaman CCTV;
- 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time;
- 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA;
- 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift;
- 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never;
- 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze;
- 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0;
- 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover;
- 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage;
- 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen;
- 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK

Dikembalikan kepada apotek Boots melalui saksi Akmal Putra Aliansyah Bin Rohali.

- 1 (satu) buah topi warna Cream yang bertuliskan LOS ANGELES

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa **Terdakwa I Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO** bersama-sama dengan **WINDIAWATI H Alias WINDI Binti ANDRI HANDOYO** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 18.24 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Apotek Boots Mall Plaza Bintaro Lantai 1, Kel. Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat **Terdakwa I Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino** (yang selanjutnya disebut **Terdakwa I Agus Purwoko**) dan **Terdakwa II Windiawati H Alias Windi Binti Andri Handoyo** (yang selanjutnya disebut **Terdakwa II Windiawati H**) berkunjung di Mall Plaza Bintaro Lantai 1, Kel. Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, sekira pukul 18.00 Wib. Kemudian saat berada di depan Apotek Boots **Terdakwa I Agus Purwoko** mengatakan kepada **Terdakwa II Windiawati H** "bahwa dirinya akan mengambil barang-barang kosmetik di Apotek Boots", kemudian sekira pukul 18.24 WIB **Terdakwa I Agus Purwoko** dan **Terdakwa II Windiawati H** masuk ke dalam Apotek Boots. Setelah **Terdakwa II Windiawati H** dan **Terdakwa I Agus Purwoko** berada di dalam Apotek Boots, **Terdakwa II Windiawati H** berperan menutupi **Terdakwa I Agus Purwoko** ketika **Terdakwa I Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino** mengambil dan menyembunyikan alat-alat kosmetik yang bertujuan agar **Terdakwa I Agus Purwoko** tidak terlihat oleh orang lain. **Terdakwa I Agus Purwoko** melihat situasi dan setelah aman **Terdakwa I Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino** langsung mengambil 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summr Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK. Setelah Terdakwa I Agus Purwoko mengambil 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK, kemudian disembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam baju dan celana Terdakwa I Agus Purwoko. Setelah itu Terdakwa I Agus Purwoko dan Terdakwa II Windiawati H berjalan keluar dari Apotek Boots tersebut untuk menuju ke luar Mall Plaza Bintaro. Setelah Terdakwa I Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino melewati pintu keluar Mall Plaza Bintaro, Terdakwa I Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino diteriaki maling, sehingga Terdakwa I Agus Purwoko dan Terdakwa II Windiawati H berusaha untuk melarikan diri, namun setelah beberapa saat Terdakwa I Agus Purwoko dan Terdakwa II Windiawati H berhasil diamankan oleh petugas security mall.

Bahwa Terdakwa I Agus Purwoko dan Terdakwa II Windiawati H mengambil 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summr Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu dari pihak Apotek Boots.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Agus Purwoko bersama-sama Terdakwa II Windiawati H mengakibatkan Apotek Boots mengalami kerugian sebesar Rp. 4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino bersama-sama Terdakwa II Windiawati H Alias Windi Binti Andri Handoyo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKMAL PUTRA ALIANSYAH Bin ROHAILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan sama dengan yang ada di berkas perkara sewaktu saksi memberikan keterangannya dalam penyidikan di kepolisian.
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 26 September 2024 Sekitar Pukul 18.24 Wib di Apotek Boots Mall Plaza Bintaro Lantai 1 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan.
- Bahwa benar barang yang saksi laporkan hilang telah dicuri adalah 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK, Dan barang tersebut adalah milik Apotek Boots.
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut, dan saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Karyawan (Staf) di Apotek Boots.
- Bahwa benar jabatan saksi di Apotek Boots sebagai Karyawan Swasta, dan saksi bekerja di Apotek Boots kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan Dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan adalah Bertugas membantu penjualan toko, melakukan stock op name, melakukan pengecekan barang masuk dan barang keluar.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, dan setelah pelaku tersebut berhasil diamankan saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara AGUS PURWOKO dan saudari WINDIAWATI, Dan yang saksi ketahui pelaku melakukan pencurian tersebut berdua / bersama-sama.
- Bahwa benar pelaku yang melakukan pencurian tersebut dengan cara memasukan barang berupa 1 (satu) box lipstik yang berisikan 4 (Empat)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK kedalam baju dan celana yang digunakan oleh pelaku.

- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian produk milik apotek boots adalah saudara AGUS PURWOKO dan saudari WINDIAWATI, dari awalnya rekaman CCTV dan kemudian berhasil saksi dibantu security amankan pelaku tersebut, dan pelaku tersebut memiliki identitas atas nama AGUS PURWOKO dan saudari WINDIAWATI.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat pelaku diamankan adalah 1 (satu) box lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK.

- Bahwa benar awal mula kejadian pada Hari Kamis, Tanggal 26 September 2024 Sekitar Pukul 18.24 Wib, Ketika saksi sedang berada di ruang admin apotek boots bintaro plaza, saksi sambil memantau CCTV diruangan tersebut. Tiba-tiba datang 1 (Satu) orang laki-laki, dan 1 (Satu) orang perempuan yang tidak saksi kenal sambil menoleh kekanan dan kekiri (melihat situasi), dari situ saksi mulai memperhatikan kedua orang tersebut. Tidak lama kemudian 1 (Satu) orang laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK, yang kemudian diselipkan kedalam baju

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celananya. Setelah selesai kedua orang tersebut berpura-pura melihat barang lainnya sambil melihat situasi dan kemudian pergi dari Apotek Boots. Saat itu saksi langsung menuju ke rak yang ada di CCTV tersebut dan ternyata benar 1 (satu) box lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK, telah hilang. Saat itu saksi langsung menuju ke pintu Lobby Utara dan meminta tolong kepada Scurity yang berjaga dipintu tersebut yaitu saudara RIZKY dan saudara WAHYU. Saat itu saksi memberitahu kedua orang tersebut "BANG ADA MALING", saat itu saksi dibantu 2 (dua) orang security mengejar pelaku tersebut. Dan persis setelah pintu keluar lobby saksi melihat kedua pelaku tersebut berjalan bersama. Saat itu saksi berteriak "MALING... MALING", kedua pelaku tersebut sempat berusaha melarikan diri dan menuju ke mobil warna putih, namun sebelum sampai mobil saksi dan pihak security berhasil mengamankan kedua pelaku. Saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang tersebut diatas ada didalam baju dan celana pelaku. Kemudian pelaku sempat dibawa ke posko keamanan mall bintaro plaza, sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian polsek pondok aren.

- Bahwa benar saksi yang melihat langsung pencurian tersebut adalah saksi sendiri, dan saksi yang ikut mengamankan adalah saudara RIZKY, dan saudara WAHYU, dan Ya benar diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AGUS PURWOKO, dan 1 (Satu) orang perempuan yang mengaku bernama WINDIAWATI, adalah benar kedua orang tersebut merupakan pelaku yang diamankan karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar benar diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi 1 (satu) box lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK, adalah benar barang tersebut merupakan barang milik toko yang dicuri oleh pelaku, yang ada pada pelaku pada saat diamankan.

- Bahwa benar yang saksi ketahui pada saat saksi melihat rekaman CCTV pelaku laki-laki yang bernama AGUS PURWOKO berperan mengambil barang dari rak, dan untuk pelaku perempuan yang bernama WINDIAWATI berperan membantu pelaku utama melakukan pencurian dengan cara memantau situasi sekitar dan menutupi posisi pelaku utama Ketika melakukan pencurian barang tersebut.

- Bahwa benar yang dirugikan atas kejadian pencurian tersebut adalah apotek Boots, dan untuk nilai kerugiannya kurang lebih Rp.4.470.000 (Empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AMANDA TRISTIANA FITRIANI Binti SLAMET RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang saksi berikan sama dengan yang ada di berkas perkara sewaktu saksi memberikan keterangannya dalam penyidikan di kepolisian.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan pelaku pencurian.
- Bahwa benar Pencurian yang saya maksudkan adalah pencurian lipstick merk make over dan jumlah pelaku yang dapat diamankan berjumlah 2 orang.
- Bahwa benar Pencurian lipstick tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar jam 18.24 wib di Mall Plaza Bintaro Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar jumlah lipstick yang dicuri oleh pelaku berjumlah 30 pcs dari toko Boots di Mall Plaza Bintaro, dan Saya dapat mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut setelah para pelaku dapat diamankan oleh rekan saya dan kemudian para pelaku dibawa ke Posko security Mall Plaza Bintaro tempat saya berjaga sebagai security.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah saksi menginterogasi pelaku dimana pelaku melakukannya dengan cara barang berupa lipstick yang berada di rak toko Boots diambil oleh pelaku laki-laki dan kemudian disembunyikan dibalik celana pelaku sedangkan pelaku yang perempuan memantau keadaan sekitar.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal para pelaku setelah para pelaku diamankan barulah saya mengetahui nama pelaku adalah sdr. AGUS PURWOKO dan sdr. WINDIYAWATI.
- Bahwa benar yang mengamankan pelaku adalah pihak security Mall Plaza Bintaro dan rekan kerja saya yang bernama AKMAL.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang keluar dari toko apotek boots untuk pergi ke toilet. Setelah selesai dari toilet saya kembali ke toko dan melihat teman saya yang bernama AKMAL sedang melihat rekaman CCTV sambil berkata "ADA MALING" lalu saya bertanya "MALING APAAN", lalu saudara AKMAL menjawab "MALING LIPSTIK", setelah itu saudara AKMAL langsung bergegas keluar mengejar diduga pelaku yang melakukan pencurian. Setelah beberapa saat pelaku yang diduga melakukan pencurian berhasil diamankan yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar yang dihadapan saksi adalah benar sdr. AGUS PURWOKO dan sdr. WINDIYAWATI merupakan pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 30 pcs lipstick dari toko Boots yang diamankan oleh saya dan teman saya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar 30 pcs lipstick merk make over yang berhasil dicuri oleh pelaku dari Toko Boots yang berada di Mall Plaza Bintaro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terdakwa I AGUS PURWOKO Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian, dan Dalam pemeriksaan yang sekarang ini Terdakwa tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum akan Terdakwa hadapi sendiri, serta Sebelumnya Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada Hari Kamis, Tanggal 26 September 2024 Sekitar Pukul 18.24 Wib di Apotek Boots Mall Plaza Bintaro Lantai 1 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan.
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa dan pacar Terdakwa saudara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDIAWATI sedang dikontrakan, Terdakwa mengajak pacar Terdakwa “YANG JALAN-JALAN SORE”, kemudian pacar Terdakwa menjawab “MAU KEMANA?”, lalu Terdakwa menjawab “LEBAK BULUS”, lalu pacar Terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan saudari WINDIAWATI berjalan dari kontrakan menuju ke Green Lake City Kosambi, saat itu Terdakwa berjalan menuju grab mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan. Saat itu Terdakwa menawarkan kepada pengemudi grab tersebut untuk mengantar Terdakwa dan pacar Terdakwa ke lebak bulus tanpa aplikasi grab, dengan harga Rp.68.000 (Enam puluh delapan ribu rupiah). Saat itu Terdakwa dan pacar Terdakwa diantar oleh mobil grab Alya Warna Hitam. Dipertengahan jalan Terdakwa mengubah arah tujuan Terdakwa dari ke lebak bulus menuju ke bintaro plaza. Kemudian sesampainya di bintaro plaza Terdakwa dan pacar Terdakwa turun dari mobil tersebut sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dan pacar Terdakwa sempat duduk di pinggir jalan depan mall bintaro plaza, kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa sempat makan bakso didepan mall bintaro plaza. Setelah selesai makan bakso Terdakwa mengajak pacar Terdakwa masuk kedalam mall bintaro plaza. Lalu didalam mall bintaro plaza tepatnya didepan Apotek Boots Terdakwa bilang kepada pacar Terdakwa “YANG AKU MAU NGAMBIL KOSMETIK”, lalu pacar Terdakwa menjawab “JANGAN”, kemudian Terdakwa menjawab “AKU LAGI ADA PERLU”, lalu akhirnya Terdakwa dan pacar Terdakwa berjalan kearah rak yang berisikan kosmetik berupa lipstick. Saat itu Terdakwa sempat melihat situasi kanan dan kiri setelah Terdakwa rasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah box yang berisikan 30 Pcs Lipstik. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa langsung masukkan kedalam baju dan celana Terdakwa untuk Terdakwa sembunyikan. Setelah itu Terdakwa dan pacar Terdakwa berjalan keluar dari Apotek Boots tersebut untuk menuju ke luar mall bintaro plaza. Setelah Terdakwa melewati pintu keluar mall, Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, akhirnya Terdakwa dan pacar Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun setelah beberapa saat Terdakwa dan pacar Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas security mall. –

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang tersebut, yang Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dari toko Apotek Boots yang menjual perlengkapan Kosmetik, dan Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (Dua) kali, dan yang pertama Terdakwa melakukannya bersama dengan saudari ARMY, dan yang kedua Terdakwa melakukannya bersama dengan saudari WINDIAWATI.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa melakukan pencurian lipstick di Toko Sociolla yang berada didalam Mall BXC Bintaro, dan yang kedua Terdakwa melakukannya di Apotek Boots yang berada di Mall Bintaro Plaza.
- Bahwa benar untuk pertama kali Terdakwa melakukan pencurian di Toko Sociolla Terdakwa hanya mendapatkan 3 (tiga) buah lipstick yang Terdakwa jual seharga Rp.60.000 (Enam puluh ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa belum sempat jual karena sebelum Terdakwa menjual Terdakwa tertangkap oleh pihak security mall, dan Yang memiliki niat pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada ada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) buah box yang berisikan 30 Pcs Lipstik tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, dan Sebab Terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) buah box yang berisikan 30 Pcs Lipstik karena kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah box yang berisikan 30 Pcs Lipstik dengan cara pertama Terdakwa berkeliling untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa menuju ke barang yang akan Terdakwa curi, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan menyembunyikannya didalam baju dan celana Terdakwa, dan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang hasil pencurian yang pernah Terdakwa lakukan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. –
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara WINDIAWATI kurang lebih sudah 1 (Satu) tahun sebagai teman Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa Ketika Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan pencurian adalah 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK.

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah mengambil barang curian tersebut dari rak, dan untuk saudara WINDIAWATI berperan menutupi Terdakwa ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang bertujuan agar Terdakwa tidak terlihat oleh orang lain, dan Terus terang sementara Terdakwa tidak mempunyai saksi yang akan meringankan Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK, adalah benar barang tersebut merupakan barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut.
- Bahwa benar 1 (Satu) Buah topi warna Cream yang bertuliskan "LOS ANGELES", adalah benar topi tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa benar 1 (Satu) orang perempuan yang mengaku bernama WINDIAWATI HANDOYO Als WINDI Binti ANDRI HANDOYO, adalah benar orang tersebut merupakan orang yang bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan pencurian, dan Pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik, Tidak ada orang yang menekan atau mempengaruhi Terdakwa baik dari penyidik maupun dari pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

2) Terdakwa II **WINDIAWATI H Als WINDI Binti ANDRI HANDOYO**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan sdr. AGUS PURWOKO telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 18.29 wib di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Toko Boots didalam Mall Plaza Bintaro Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa lipstick merk make over bersama sdr. AGUS PURWOKO.

- Bahwa benar jumlah barang lipstick yang dicuri dari toko Boots tersebut berjumlah 30 pcs lipstick merk Make Over, dan Untuk jumlah barang lipstick yang dicuri dari toko Boots tersebut berjumlah 30 pcs lipstick merk Make Over.
- Bahwa benar 30 pcs lipstick merk make over sebelum Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO curi berada dirak penjualan di toko Boots.
- Bahwa benar cara Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO melakukan pencurian terhadap barang berupa 30 pcs lipstick merk make over yaitu awalnya Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO masuk kedalam toko Boots yang berada didalam Mall Plaza Bintaro kemudian setelah masuk dan melihat kondisi situasi terlihat aman lalu sdr. AGUS PURWOKO langsung mengambil 30 pcs lipstick merk make over dari rak penjualan di toko Boots tersebut dan kemudian disembunyikan didalam celana sdr. AGUS PURWOKO.
- Bahwa benar mempunyai rencana untuk melakukan pencurian terhadap barang berupa lipstick merk make over dari toko Boots yaitu sdr. AGUS PURWOKO.
- Bahwa benar mengamankan Terdakwa adalah warga sekitar dan juga security yang jaga di Mall Plaza Bintaro dan Terdakwa bersama sdr. AGUS PURWOKO dapat diamankan saat hendak keluar Mall Plaza Bintaro kemudian saat itu diteriaki maling sehingga warga sekitar serta security Mall Plaza Bintaro langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa diajak jalan-jalan oleh sdr. AGUS PURWOKO kedaerah lebak bulus kemudian Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO berangkat menggunakan kendaraan online yang sedang mangkal di dekat Green Lake City daerah Kosambi Jakarta Barat, namun diperjalanan yang Terdakwa ketahui bukan menuju lebak bulus melainkan sampai ke Mall Plaza Bintaro , setelah itu Terdakwa diajak masuk kedalam Mall Plaza Bintaro oleh sdr. AGUS PURWOKO kemudian setelah berada didalam Mall Plaza Bintaro Sdr. AGUS PURWOKO mengajak Terdakwa masuk kedalam toko Boots yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Terdakwa ketahui toko tersebut menjual kosmetik , dan saat itu sdr. AGUS PURWOKO mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan mengambil (mencuri) kosmetik dari dalam toko Boots tersebut , saat itu Terdakwa sempat bertanya “ *buat apa* “ dan sdr. AGUS PURWOKO menjawab “ *gw ada keperluan* “ akhirnya Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO melanjutkan berjalan untuk masuk kedalam toko Boots tersebut , dan saat berada didalam dan melihat situasi sepi dan terasa aman untuk melakukan pencurian , akhirnya sdr. AGUS PURWOKO langsung mengambil 30 (tiga puluh) pcs lipstick merk Make Over dari rak penjualan di Toko Boots tersebut dan kemudian menyembunyikannya didalam celana sedangkan Terdakwa berdiri didepannya saat sdr. AGUS PURWOKO memasukkan barang curiannya kedalam celana dengan maksud menghalangi penglihatan orang lain , setelah itu Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO langsung keluar dari Toko Boots dan langsung keluar dari Mall Plaza Bintaro, namun saat hendak meninggalkan Mall Plaza Bintaro tiba-tiba ada orang yang meneriaki Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO maling-maling , akhirnya warga sekitar dan juga security yang jaga di Mall Plaza Bintaro langsung mengamankan Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO , dan kemudian Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO dibawa ke Posko Security Mall Plaza Bintaro dan kemudian Terdakwa dan sdr. AGUS PURWOKO beserta barang bukti 30 (tiga puluh) pcs lipstick merk Make Over yang berhasil dicuri dibawa Ke Polsek Pondok Aren.

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. AGUS PURWOKO sudah 1 tahun lamanya dan hubungan Terdakwa dengan sdr. AGUS PURWOKO sudah 1 bulan ini adalah berstatus pacaran.
- Bahwa benar sdr. AGUS PURWOKO bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 30 (tiga puluh) pcs lipstick merk Make Over dari dalam Toko Boots yang berada di Mall Plaza Bintaro.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dihadapan Terdakwa adalah benar ini adalah 30 (tiga puluh) pcs lipstick merk Make Over yang Terdakwa curi dari dalam Toko Boots yang berada di Mall Plaza Bintaro bersama-sama dengan sdr. AGUS PURWOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar stock op name;
2. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna hitam 16 GB yang berisikan rekaman CCTV
3. 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time
4. 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA
5. 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift
6. 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never
7. 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze
8. 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0
9. 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover
10. 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage
11. 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen
12. 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK
13. 1 (satu) buah topi warna Cream yang bertuliskan LOS ANGELES

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino dan Windiawati H Alias Windi Binti Andri Handoyo pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, sekira pukul 18.00 Wib. berkunjung di Mall Plaza Bintaro Lantai 1, Kel. Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, sekira pukul 18.24 Wib pada saat berada di depan Apotek Boots Terdakwa I Agus Purwoko mengatakan kepada Terdakwa II Windiawati H "bahwa dirinya akan mengambil barang-barang kosmetik di Apotek Boots", kemudian Agus Purwoko dan Windiawati H masuk ke dalam Apotek Boots. Setelah Windiawati H dan Agus Purwoko berada di dalam Apotek Boots, Windiawati H berperan menutupi Agus Purwoko ketika Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino mengambil dan meyembunyikan alat-alat kosmetik bertujuan agar Agus Purwoko tidak terlihat oleh orang lain. Setelah Agus Purwoko melihat situasi Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino langsung mengambil 1 (Satu) box

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summr Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK. Setelah itu Agus Purwoko disembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam baju dan celana Agus Purwoko. Setelah itu Agus Purwoko dan Windiawati H berjalan keluar dari Apotek Boots tersebut untuk menuju ke luar Mall Plaza Bintaro.

- Bahwa benar Setelah Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino melewati pintu keluar Mall Plaza Bintaro, Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino diteriaki maling, sehingga Agus Purwoko dan Windiawati H berusaha untuk melarikan diri,
- Bahwa benar Agus Purwoko dan Windiawati H berhasil diamankan oleh petugas security mall.
- Bahwa benar Agus Purwoko dan Windiawati H mengambil 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summr Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu dari pihak Apotek Boots.
- Bahwa akibat perbuatan Agus Purwoko bersama-sama Windiawati H Apotek Boots mengalami kerugian sebesar Rp. 4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang sebagai subyek hukum, didudukkan sebagai Para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mereka mengaku mempunyai identitas diri dengan nama **Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO** dan **WINDIAWATI H Alias WINDI Binti ANDRI HANDOYO**, Identitas diri Para Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri Para Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara a quo ternyata sama dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, mereka menerangkan sudah mengerti serta menyatakan dalam persidangan perkara ini mereka akan hadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, sehingga tidak terjadi error in persona

Menimbang, bahwa, dengan demikian “unsur Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum, sedangkan untuk dapat tidaknya mereka dinyatakan bersalah masih ditentukan unsure lainnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya: Sepeda motor, Uang, Handphone, buah kelapa sawit, besi, uang, emas, rokok dan lain-lain;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagai mana tersebut diatas

- Bahwa benar Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino dan Windiawati H Alias Windi Binti Andri Handoyo pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, sekira pukul 18.00 Wib. berkunjung di Mall Plaza Bintaro Lantai 1, Kel. Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, sekira pukul 18.24 Wib pada saat berada di depan Apotek Boots Terdakwa I Agus Purwoko mengatakan kepada Terdakwa II Windiawati H "bahwa dirinya akan mengambil barang-barang kosmetik di Apotek Boots", kemudian Agus Purwoko dan Windiawati H masuk ke dalam Apotek Boots. Setelah Windiawati H dan Agus Purwoko berada di dalam Apotek Boots, Windiawati H berperan menutupi Agus Purwoko ketika Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino mengambil dan meyembunyikan alat-alat kosmetik bertujuan agar Agus Purwoko tidak terlihat oleh orang lain. Setelah Agus Purwoko melihat situasi Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino langsung mengambil 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summr Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK. Setelah itu Agus Purwoko disembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam baju dan celana Agus Purwoko. Setelah itu Agus Purwoko dan Windiawati H berjalan keluar dari Apotek Boots tersebut untuk menuju ke luar Mall Plaza Bintaro.
- Bahwa benar Setelah Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino melewati pintu keluar Mall Plaza Bintaro, Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino diteriaki maling, sehingga Agus Purwoko dan Windiawati H berusaha untuk melarikan diri,
- Bahwa benar Agus Purwoko dan Windiawati H berhasil diamankan oleh petugas security mall.
- Bahwa benar Agus Purwoko dan Windiawati H mengambil 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D05 Summr Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu dari pihak Apotek Boots.

- Bahwa akibat perbuatan Agus Purwoko bersama-sama Windiawati H Apotek Boots mengalami kerugian sebesar Rp. 4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan faakta hukum tersebut diatas bahwa terbukti, Apotek Boots telah kehilangan 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summr Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK, dan Apotek Boots melalui penjaga Apotik ataupun pemilik Apotik tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambilnya, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa merekalah yang mengambil barang barang tersebut, sedangkan para terdaakwa tidak ada hak atas barang yang dijualnya tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsure ad 2 telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsure ad 2 telah terpenuhi bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana yakni mengambil barang, dan berdasarkan fakta hokum dipersidangan yakni dari keterangan para terdakwa yakni ; pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, sekira pukul 18.24 Wib pada saat berada di depan Apotek Boots Terdakwa I Agus Purwoko mengatakan kepada Terdakwa II Windiawati H “bahwa dirinya akan mengambil barang-barang kosmetik di Apotek Boots”, kemudian Agus Purwoko dan Windiawati H masuk ke dalam Apotek Boots. Setelah Windiawati H dan Agus Purwoko berada di dalam Apotek Boots, Windiawati H berperan menutupi Agus Purwoko ketika Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino mengambil dan meyembunyikan alat-alat kosmetik bertujuan agar Agus Purwoko tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat oleh orang lain. Setelah Agus Purwoko melihat situasi Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino langsung mengambil 1 (Satu) box Lipstik yang berisikan 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summr Time, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift, 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0, 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage, 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen, 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK. Setelah itu Agus Purwoko disembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam baju dan celana Agus Purwoko. Setelah itu Agus Purwoko dan Windiawati H berjalan keluar dari Apotek Boots tersebut untuk menuju ke luar Mall Plaza Bintaro, kemudian Agus Purwoko dan Windiawati H berhasil diamankan oleh petugas security mall.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, oleh karena itu unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa pelakunya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1982/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO** dan **WINDIAWATI H Alias WINDI Binti ANDRI HANDOYO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Purwoko Alias Otoy Bin (Alm) Sardino Alias OTOY Bin (Alm) SARDINO** dan Terdakwa **WINDIAWATI H Alias WINDI Binti ANDRI HANDOYO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar stock op name;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna hitam 16 GB yang berisikan rekaman CCTV;



- 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D05 Summer Time;
- 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D10 DNA;
- 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D08 uplift;
- 4 (Empat) Lipstik Merek Make Over D03 Never;
- 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D09 Sky Glaze;
- 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D11 Pumpous 2.0;
- 3 (Tiga) Lipstik Merek Make Over D01 Lover;
- 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D12 Vintage;
- 2 (Dua) Lipstik Merek Make Over D02 Vixen;
- 1 (Satu) Lipstik Merek Make Over D04 IYKYK

Dikembalikan kepada apotek Boots melalui saksi Akmal Putra Aliansyah Bin Rohali.

- 1 (satu) buah topi warna Cream yang bertuliskan LOS ANGELES

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., Dini Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Sinta Ratnaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.